

Nr. 74 Referentenbesprechung im Reichsernährungsministerium vom 16. April 1937, 11 Uhr

R 22/2160, Bl. 237–239 *Besprechungsvermerk des LGD Mitzschke/RJuM*¹

Beginn: 11:00

Ort: Reichsernährungsministerium

[ENTWURF EINER DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG ZUR VERORDNUNG ZUR SICHERUNG DER LANDBEWIRTSCHAFTUNG²]

Das R[eichs]Ern[ährungs]M[inisterium] hat zu unseren Gegenvorschlägen³ folgende Stellung eingenommen:

1. Die Anordnung zu besserer Wirtschaftsführung soll nicht vom Reichsnährstand, sondern vom A[mts]G[ericht] ausgesprochen werden, weil die Gerichte die Voraussetzungen eingehender prüfen und auch die Anordnung selbst vom Landvolk mehr beachtet und nicht als eine Art politischer Entscheidung angesehen werde. Auf die Verwarnung im § 7⁴ soll verzichtet werden, desgleichen auf die Androhung einer Kriminalstrafe. Dafür sollen aber Ordnungsstrafen vorgesehen werden.
2. Auch die Anordnung der Wirtschaftsüberwachung soll aus den gleichen Gründen wie zu 1. vom AG ausgesprochen werden. Die Dauer der Maßnahme soll vier Jahre nicht übersteigen. In § 9 soll als Abs. 6 etwa folgendes eingefügt werden: „In den Fällen des Abs. 2 und 5⁵ setzt das AG auf Antrag des Vertrauensmannes oder Landesbauernführers nach Anhörung des Nutzungsberechtigten die von diesem zu erstattenden oder vorzuschießenden Beträge fest.“ In § 10⁶ sollen die Worte „während

-
- ¹ Zu der Besprechung hatte das REM die Ressorts am 7. 4. 1937 eingeladen, zunächst auf den 14. 4. Da das RJuM aber erst an diesem Tag umfangreiche Abänderungsvorschläge einreichte (s. u. Anm. 3), war der Termin auf 16. 4. verlegt worden: R 22/2160, Bl. 192, 194. – Teilnehmerliste liegt nicht an.
 - ² Zu Zielsetzung und Zustandekommen der VO [des VJP] zur Sicherung der Landbewirtschaftung vom 23. 3. 1937 (RGBl. I S. 422) s. ARH III, Nr. 123, bes. Anm. 13. Noch am Tag ihrer Verkündung hatte ORR Weißer/REM an Mitzschke den Entwurf einer umfangreichen, von REM und RJuM gemeinsam zu zeichnenden DVO übermittelt; R 22/2160, Bl. 138–165.
 - ³ Mitzschke befand den DVO-Entw. des REM lt. Vm. vom 7. 4. 1937 aus Sicht des RJuM „in vielen Punkten sowohl sachlich als auch technisch zu beanstanden“: R 22/2160, Bl. 166–169. Am 12. 4. hielten MD Volkmar, MR Pritsch und Mitzschke Vortrag bei RM Gürtner. Auch dieser sprach sich gegen die vom Entwurf beabsichtigte Einführung einer neuen Art von Gerichten („Landbewirtschaftungsgerichte“) aus. Zwar könnten die „weniger einschneidenden Maßnahmen“ gegen Landwirte (Abmahnung und Verwarnung, Wirtschaftsüberwachung) dem RNSt. überlassen werden, aber die Treuhänderbestellung und Zwangsverpachtung gehöre vor das Amtsgericht als Organ der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Nichtbeamtete Beisitzer seien fakultativ vorzusehen und einstweilen den Beisitzern der Pachteinigungsämter zu entnehmen. Vm. Pritsch, 15. 4. 1937; ebd. Bl. 194. Aufgr. dieser Festlegung Gürtners wurden dem REM am 14. 4. detaill. Abänderungsvorschläge zugeleitet, welche die Grundlage dieser Besprechung bildeten; ebd. Bl. 218–236.
 - ⁴ § 7 DVO-Entw.: „(1) Kommt der Nutzungsberechtigte der Aufforderung zu ordnungsmäßiger Wirtschaftsführung innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, so kann der Kreisbauernführer ihn unter nochmaligem Hinweis auf die Strafbestimmung des § 52 schriftlich oder mündlich verwarnen. Über eine mündliche Verwarnung ist eine Niederschrift aufzunehmen.
(2) Die Verwarnung unterbleibt, wenn den Umständen nach anzunehmen ist, daß hierdurch eine ordnungsmäßige Wirtschaftsführung des Nutzungsberechtigten nicht erreicht werden kann.“
 - ⁵ Der 3. Abschn. des DVO-Entw. (§§ 8–12) regelte die Modalitäten der Wirtschafts *überwachung* durch einen Vertrauensmann des Landesbauernführers. § 9 (2) lautete: „Nimmt der Nutzungsberechtigte Maßnahmen, die zur Wirtschaftsführung notwendig sind, trotz Aufforderung des Vertrauensmanns nicht vor, so kann der Landesbauernführer den Vertrauensmann ermächtigen, einzelne näher zu bezeichnende Maßnahmen dieser Art auf Kosten des Nutzungsberechtigten selbst vorzunehmen oder vornehmen zu lassen.“
§ 9 (5): „Der Vertrauensmann erhält für seine Tätigkeit keine Vergütung. Der Nutzungsberechtigte hat ihm jedoch auf Verlangen die angemessenen baren Auslagen zu erstatten. Vereinbarungen des Vertrauensmanns und des Nutzungsberechtigten über die Höhe der Auslagen oder über Zahlung einer Vergütung sind nichtig.“
 - ⁶ § 10 DVO-Entw.: „Der Nutzungsberechtigte hat dem Vertrauensmann das Betreten des Hofes, der Grundstücke und der Wirtschaftsräume während der üblichen Arbeitszeit zu gestatten. Der Nutzungsberechtigte und bei einem Betrieb die im Betrieb

der üblichen Arbeitszeit“ und „soweit sie dazu in der Lage sind“ gestrichen werden. Für den Fall des § 9 Abs. 2 soll eine Ordnungsstrafe vorgesehen werden.

3. Die Verfügungsmacht des Treuhänders soll im Rahmen des üblichen Wirtschaftsbetriebes liegen. Die Genehmigung des AG soll nur für Verfügungen über Grundstücke und außerordentliche Anschaffungen vorgesehen werden⁷. Im § 19 Abs. 2⁸ Zeile 3 soll das Wort „soll“ durch das Wort „hat“ ersetzt werden; ferner sollen in Zeile 4 die Worte „triftig begründeten“ gestrichen werden.

4. Eine Höchstfrist für die Dauer der Zwangspacht⁹ soll nicht vorgesehen werden, da die Anwendungsfälle der Praxis zu verschieden sind. In § 23 Abs. 2¹⁰ soll keine wahlweise Entscheidung vorgesehen werden, da dadurch u[nter] U[mständen] das Ansehen der Bauernführer gefährdet werden könnte. In § 25 soll der Richter auch zur Besitzeinweisung in die Pachtsache befugt sein¹¹.

5. In § 29 (Bestellung brachliegender Grundstücke) soll im Abs. 2¹² eine Ergänzung dahin erfolgen: „oder überhaupt keine Erklärung abgibt“.

6. Hinsichtlich des Verfahrens soll es bei der freiwilligen Gerichtsbarkeit verbleiben. § 30 Abs. 2 (Zuständigkeit der Bauernführer)¹³ soll neu gefaßt werden. Als Gerichte sollen die Amtsgerichte und die Landgerichte bezeichnet werden. Beide Instanzen sollen jedoch mit je zwei Beisitzern aus dem Kreise der Nutzungsberechtigten oder sonst sachkundiger Personen besetzt werden¹⁴. Die Ernennung der Beisitzer soll auf Vorschlag des Landesbauernführers durch die OLGPräs. erfolgen. Die Entschädigung der Beisitzer soll nach den entsprechenden Vorschriften für die Arbeitsgerichte und Landesarbeitsgerichte erfolgen. Dagegen soll das L[and]G[ericht] von der Hinzuziehung der Beisitzer absehen in den Fällen a) der unzulässigen oder offensichtlich unbegründeten Beschwerden, b) der Beschwerden über die Kosten und Auslagenerstattungen, sowie in einfachen Kostenbeschwerden.

7. Auf die Austragung von bürgerlich-rechtlichen Streitigkeiten vor den Gerichten mit Beisitzern wird nach wie vor vom RErNM großer Wert gelegt. Erörterungen darüber sind in der Besprechung allerdings nicht erfolgt, jedoch hat mir der dortige Referent heute fernmündlich dies mitgeteilt.

beschäftigten Personen sind, soweit sie dazu in der Lage sind, verpflichtet, dem Vertrauensmann über alle mit der Wirtschaftsführung zusammenhängenden Fragen Auskunft zu erteilen und die erforderlichen schriftlichen Unterlagen vorzulegen.“

⁷ Die DVO behandelte im 4. Abschn. (§§ 13–22) die Wirtschaftsführung durch einen Treuhänder, den lt. § 13 des Entw. „das Amtsgericht auf Antrag des Landesbauernführers und nach Anhörung des Nutzungsberechtigten“ einsetzen konnte.

⁸ § 19 (2) DVO-Entw.: „Das Amtsgericht kann den Treuhänder aus wichtigem Grunde, insbesondere wenn er gegen die ihm als Treuhänder obliegenden Pflichten verstößt, entlassen; es soll ihn auf eigenen oder auf triftig begründeten Antrag des Landesbauernführers entlassen, sofern der Antrag nicht zur Unzeit gestellt wird. Vor der Entscheidung sollen der Treuhänder und der Landesbauernführer gehört werden.“

⁹ Nach § 23 (1) DVO-Entw. konnte das Amtsgericht die Zwangsverpachtung eines landwirtschaftl. Grundstücks oder Besitzes anordnen, wenn weder die Aufforderung zu ordnungsgemäßer Bewirtschaftung noch die Wirtschaftsüberwachung und -führung Erfolg gezeitigt hatten. Das Nähere regelte der 5. Abschn. der DVO (§§ 23–28).

¹⁰ § 23 (2) DVO-Entw.: „Das Amtsgericht kann die im Abs. 1 bezeichnete Anordnung auch statt einer vom Landesbauernführer beantragten treuhänderischen Verwaltung (§13) treffen. In diesem Falle ist der Landesbauernführer vorher zu hören.“

¹¹ § 25 DVO-Entw. ermächtigte das Amtsgericht zur Auswahl der Person eines Pächters bzw. zur Festsetzung des Pachtvertrags, wenn der Landwirt dieser Verpflichtung nicht von sich aus innerhalb einer Frist von vier bzw. zwei Wochen nachkam.

¹² § 29 (2) DVO-Entw.: „Wenn der Nutzungsberechtigte erklärt, daß er das Grundstück innerhalb der bestimmten Frist weder bestellen noch in anderer Weise nutzen wolle, oder wenn er zwar erklärt, daß er das Grundstück innerhalb der bestimmten Frist bestellen oder in anderer Weise nutzen wolle, aber entgegen dieser Erklärung die Bestellung oder Nutzung nicht innerhalb der bestimmten Frist vornimmt, kann das Amtsgericht auf Antrag des Landesbauernführers durch begründeten Beschluß anordnen, daß der Nutzungsberechtigte das Grundstück ganz oder zum Teil zum Zwecke landwirtschaftlicher Nutzung pachtweise einer in der Landwirtschaft erfahrenen Person zu überlassen hat. [...]“

¹³ § 30 (1) erklärte dort, wo der landwirtschaftl. Besitz zerstreut war, diejenigen Bauernführer und Amtsgerichte für zuständig, in deren Bezirk sich die Hofstelle des Landwirts befand. Abs. 2: „Bestehen über die örtliche Zuständigkeit des Kreis- oder Landesbauernführers Zweifel, so bestimmt der Reichsbauernführer den zuständigen Kreis- oder Landesbauernführer.“

¹⁴ Das RJuM legte in der Folge Wert darauf, die Beisitzer hauptsächlich dem Kreis der Nutzungsberechtigten zu entnehmen („nicht-bäuerliche Landwirte“), während das REM in der Regel dafür (Erbhof-)Bauern vorsehen wollte. Verhandlungen über diese Frage s. R 22/2160, Bl. 301 ff., 433 ff.

8. In Entschuldungsverfahren soll nur die Zustimmung des Entschuldungsamts, nicht aber die der Entschuldungsstelle eingeholt werden. In § 33 Abs. 3¹⁵ soll das Wort „ist“ durch das Wort „soll“ ersetzt werden.
9. Die Kostenvorschriften sollen nach dem Vorschlag des RJ[ustiz]M gefaßt werden. Das RErNM bittet um entsprechende Formulierungen. Dabei soll zum Ausdruck gebracht werden, daß von dem RNährst[and] sowie von dem Vertrauensmann und dem Treuhänder keine Kostenvorschüsse erfordert werden.
10. Mit Rücksicht darauf, daß verschiedene Bauernführer in der Zwischenzeit voreilig und eigenmächtig Maßnahmen aufgrund der VO über die Sicherung der Landbewirtschaftung bereits getroffen haben, die jedoch unzulässig sind, soll als Vorschrift etwa folgende Bestimmung aufgenommen werden: „Soweit Kreis- oder Landesbauernführer vor dem Erlaß dieser Verordnung Maßnahmen der in den §§ ... bis ... aufgeführten Art getroffen haben, sind diese dem AG unverzüglich zur Nachprüfung und Entscheidung mitzuteilen. Das AG kann sie bestätigen, ändern oder aufheben.“¹⁶

Berlin, den 17. April 1937
Mitzschke

¹⁵ Nach § 33 (1) DVO-Entw. war vor allen Zwangsmaßnahmen „die Zustimmung der Entschuldungsstelle zu der beabsichtigten Maßnahme herbeizuführen, wenn diese einen der Betriebsüberwachung im landwirtschaftlichen Schuldenregelungsverfahren unterstehenden Betrieb oder ein zu einem solchen Betrieb gehöriges Grundstück betrifft“. Abs. 3 lautete: „Vor dem Erlaß von Anordnungen nach § 29 [Zwangsbestellung brachliegend. Grundstücke], die ein zum Baugebiet oder sonst in einem gesetzlich geregelten Verfahren für andere als landwirtschaftliche Zwecke bestimmtes Grundstück betreffen, ist die Zustimmung der Behörde, die diese Bestimmung getroffen hat, zu der beabsichtigten Maßnahme herbeizuführen. Die Vorschriften des Neunten Abschnitts [Kosten] bleiben unberührt.“

¹⁶ Eine entspr. Regelung wurde nach Überarbeitung der DVO (R 22/2160, Bl. 241–272) in die endgült. Fassung als § 59 aufgenommen: *VO zur Durchführung der Verordnung zur Sicherung der Landbewirtschaftung* vom 22. 4. 1937 (RGBl. I S. 535). Kommentar durch MR Pritsch in: DJ 1937, S. 691–696; zur Zwangspacht LGD Mitzschke in: ebd. S. 804–808. Die 2. *VO zur Sicherung der Landbewirtschaftung* vom 28. 2. 1939 (RGBl. I S. 413) setzte die bisherige Befristung der mögl. Zwangsmaßnahmen bis Ende März 1941 außer Kraft. Einführung des Zwangsbewirtschaftungsrechts in den angeschlossenen und annektierten Gebieten: In Österreich durch VO vom 28. 2. 1939 (RGBl. I S. 414), im Sudetengau durch VO vom 1. 7. 1939 (RGBl. I S. 1080), in den eingegliederten Ostgebieten durch VO vom 29. 1. 1941 (RGBl. I S. 61). Vorbereitung dieser VOn s. R 22/2161. – Bis zum Stichtag 31. 12. 1939 bzw. 31. 12. 1940 wurden vor den Gerichten insgesamt 2041 / 2680 Verfahren nach der LandbewirtschaftungsVO anhängig gemacht. Davon wurden entschieden: durch Ablehnung 51/77; durch Aufforderung zu besserer Wirtschaftsführung 390 / 467; durch Anordnung der Wirtschaftsüberwachung 79/112; durch Anordnung treuhänder. Verwaltung 277/494; durch Anordnung der Zwangsverpachtung 269/345. Statistiken in: R 22/2161, Bl. 175 f., 201 f.

Am 6. 9. 1942 legte der REM den Entwurf einer 2. DVO vor. Sie bezweckte v. a. die Vereinfachung des Verfahrens zur Zwangsverpachtung, das sich unter den Bedingungen des Krieges als zu umständlich und schleppend erwiesen habe, und die Einführung der Zwangsversteigerung eines Betriebs oder Grundstücks als schärfste Maßnahme, entsprechend der Abmeierung im Erbhofrecht. Vorlage und Beratung dieser DVO s. R 22/2160, Bl. 215 ff.; R 2/18019, unfol.; vgl. APK I 2, Reg. Nr. 26675; II 4, Reg. Nr. 43142. Sie erging als *VO zur Durchführung und Ergänzung der Verordnung zur Sicherung der Landbewirtschaftung* vom 20. 1. 1943 (RGBl. I S. 35). Kommentar durch MR Pritsch in: DJ 1943, S. 129–131.

Zitierhinweis

Nr. 74 Referentenbesprechung im Reichsernährungsministerium vom 16. April 1937, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d074>